



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 2/79/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין אלעד אזר

התובעים	1	טשימוב חנה, ת.ז. [REDACTED]
	2	טשימוב יבגני, ת.ז. [REDACTED]
הנתבעים	נגד	באמצעות ב"כ: עו"ד אמת אלדד הנקין מרדכי 19, גדרה טל': 0505764264 פקס: 035531355
	1	קניגסברג ישכר דב, ת.ז. [REDACTED] בלבן מאיר 20/30, ירושלים
	2	קניגסברג חנה רחל, ת.ז. [REDACTED] בלבן מאיר 20/30, ירושלים

פסק דין

לפני תביעה למתן צו עשה שהגישו הבעלים של דירה בבית משותף נגד הבעלים של דירה אחרת בבית המשותף, לתיקון ליקויים בדירת הנתבעים הגורמים לנזקי רטיבות בדירת התובעים ולתיקון הנזקים בדירתם.

רקע עובדתי וההליכים

1. עסקינן בבניין מגורים בשד' ההסתדרות 55 באשקלון, הרשום בפנקס הבתים המשותפים, כחלקה 12 בגוש 1998 (להלן - "הבית המשותף").
2. התובעים הם הבעלים של דירה 21 המצויה בקומה הראשונה בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים כתת חלקה 21. הנתבעים הם הבעלים של דירה 23 המצויה בקומה השנייה בבית המשותף, מעל דירת התובעת, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים כתת חלקה 23.
3. כנטען בכתב התביעה, בחודש פברואר 2020 התגלתה נזילת מים פעילה לתוך דירת התובעים. פניות התובעים לנתבעים העלו חרס והנזילה נמשכה. במהלך חודש יוני אף סבלו התובעים מקצר בדירתם. כפי הנראה, במהלך התקופה הרלבנטית בצעו הנתבעים עבודות לשם פיצול דירתם לשלוש יחידות דיור אותן הם משכירים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 2/79/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. טרם הגשת התביעה הזמינו התובעים חוות דעת אשר ניתנה ביום 20.7.20. ממצאי חוות הדעת העלו כי לשם פיצול דירתם לשלוש יחידות דיור הגביהו את רצפת הדירה לשם הנחת צנרת ביוב נוספת שתשרת את שלושת היחידות. כן צוין כי הותקנו קירות גבס אשר בסיסים נמוך יותר מרצפת חדרי הרחצה ומסקנת חוות הדעת היתה כי בסבירות גבוהה זה הגורם לרטיבות המחלחלת לדירת התובעים.
5. התובעים המתינו בסבלנות על מנת שהנתבעים יבצעו בדירתם את התיקונים הדרושים אך בלא הועיל או אז הגישו תביעתם.
6. לא הוגש כתב הגנה מטעם הנתבעים אך ביום 15.12.20 הוגשה לפני הודעה מוסכמת מטעם הצדדים למינוי מומחה מטעם המפקח על רישום מקרקעין לשם בחינת טענות התובעים. בהתאם להסכמת הצדדים, ניתנה ביום 15.12.20 החלטתי בדבר מינוי מומחה מטעם המפקח על רישום מקרקעין, מר אסי פייזק (להלן - "המומחה"). המומחה הונחה לבקר בדירות הצדדים וליתן חוות דעת בשאלת הגורם לרטיבות הנטענת בדירת התובעים, העבודות הדרושות לתיקון ליקויים (ככל שנמצאו), והעבודות הדרושות לתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעים שנגרמו בשל ליקויים אלה, לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו. עוד נקבע כי חוות הדעת תהווה ראיה מוסכמת על הצדדים והם לא יהיו רשאים להמציא חוות דעת מטעמם.
7. ביום 21.1.21 ניתנה חוות דעת המומחה, מיד לאחר שביקר בדירות הצדדים בבית המשותף (להלן - "חוות הדעת").
8. בהתאם לחוות דעת המומחה, הדמיה תרמית בדירת התובעים הדגימה סימני רטיבות פעילה בתקרת הסלון של התובעים; בקיר הגובל בין הסלון לפרוזדור; ובתקרת חדר הרחצה. כן נמצאו סימני עובש בחדר הרחצה אשר לדעת המומחה, הגורם להם נעוץ בחוסר אוורור ובעיבוי אדים ולא בשל נזילה. כן נמצאו נזקי רטיבות במטבח התובעים אשר לדעת המומחה נגרמו זמן רב לפני מועד בדיקתו.
9. המומחה הוסיף וקבע בחוות הדעת, כי הגורם לרטיבות בדירת התובעים הוא ליקויים בדירת הנתבעים לאמור: **"להערכתנו מקור הרטיבות לדירת התובעים נבע בעקבות בעיית שיפוע של צינור 4 צול ובעקבות שימוש במגבונים ובעיית שיפוע, נמצא עמוד מים אשר גרם לפריצה של מים והפסקה של נזילות המים נוצרה בעקבות פתיחה של הסתימה באופן טבעי... במידה ויפסיקו את השימוש במגבונים הסבירות לסתימה נמוכה ולכן ניתן להמשיך ולחיות ללא פעולות נוספות. אולם, במידה ותופעת רטיבות תחזור על עצמה לא יהיה מנוס מלבטל את צינור 4 אופקי... או לבנות הגבהה גבוהה יותר לצורך מתן אפשרות לשפוע ומניעה של מים עומדים בקו"** הדגש אינו במקו- א.א).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד**

מס' תיק: 2/79/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

10. נוכח ממצאיו, המליץ המומחה להנחות את דיירי היחידות המפוצלות לא להשליך מגבונים לאסלה, אך ככל שישובו התובעים לסבול מנזילות לא יהיה מנוס מביטול החלוקה ליחידות משנה או להתקנה מחדש של צינור 4 צול המנקז את היחידות הללו. עוד המליץ המומחה על חידוש איטום בממשקי קרמיקה בחדרי הרחצה, החלפת סיפון וסתימה של חור שנותר בקיר החיצוני.
11. בעקבות מסירת חוות הדעת שלחו התובעים מספר שאלות הבהרה למומחה אשר נענו, למיטב הבנתי לשביעות רצונם. ככל הידוע, הנתבעים לא הגישו שאלו הבהרה.
12. חרף החלטתי מיום 7.4.21, לא הודיעו הנתבעים האם הם מקבלים את ממצאי חוות הדעת ונכונים לבצע את העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירתם.
13. משלא הוגשה תגובה מטעם הנתבעת הוגשה לפני בקשת התובעת למתן פסק דין. התובעים מבקשים ליתן פס"ד כנגד הנתבעים על בסיס חוות הדעת וההבהרות שמסר המומחה, לחיוב הנתבעים לתקן את מקורות הנזילה בדירתם ולביטול פיצול דירתם והתקנה מחדש של צינור 4 צול. כן ביקשו לחייבם בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

דיון והכרעה

14. הוראת סעיף 3(ב) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, החלה על הבית המשותף מורנו לאמור:

"בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת, שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון."

15. מכוחה של הוראה זו חלה חובה מוחלטת על בעלים של דירה בבית המשותף לתקן כל ליקוי בדירה, העלול לגרום נזק לדירה אחרת בבית המשותף. כלשון המלומד פרופ' יי [ויסמן, בספרו דיני קניין - בעלות ושיתוף](#) (תשנ"ז-1997), עמוד 482: **"אם יש בדירה דבר הטעון תיקון שיש בו כדי לגרום נזק לדירה אחרת, חייב בעל דירה לבצע את התיקונים הדרושים למניעת הנזק."**

16. יש לציין כי בכתב התביעה לא נדרש סעד המורה לנתבעים לבטל את פיצול דירתם ל-3 יחידות דיור. עם זאת, ניתן להורות לנתבעים לעשות כן ככל שהדבר חיוני לצורך הסרת הגורם לנזילות ממנו סבלו התובעים ושממנו הם עלולים לסבול בעתיד. איני סבור כי ניתן להסתמך במקרה זה על התנהלות שוכרים אלו או אחרים, 3 במספר, כי לא יגרמו בהתנהלותם לסתימות חוזרות ונשנות בצנרת השופכין המשותפת, אשר הוספה ע"י התובעים בצורה לא תקינה. יש להיעתר לדרישת התובעים למתן פתרון יסודי אשר יסיר מעליהם באופן סופי חשש תמידי וממשי לנזילות חוזרות מדירת הנתבעים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד**

מס' תיק: 2/79/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

17. הנתבעים לא התנגדו לממצאי חוות הדעת ומסקנותיה ולא הביעה התנגדות לבצע את העבודות הדרושות לתיקון הליקויים, כפי שפורטו בחוות הדעת, אם כי גם לא התחייבו לעשות כן. עוד יש להביא בחשבון שלא הוגש מטעם הנתבעים כתב הגנה ולא הוגשה כל הודעה מטעם בעקבות חוות הדעת וכי ניתן להניח כי פיצול דירתם לא נעשה לאחר קבלת היתר לכך מאת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה. לפיכך, משמצאתי כי חוות דעת המומחה נערכה באופן מקצועי ואובייקטיבי ומשלא באו לפניי נימוקים המצדיקים סטייה מחוות הדעת, הנני להורות כדלקמן:
18. **הנתבעים יודיעו לתובעים באמצעות בא כוחם תוך 14 יום אם הם מסכימים אם לאו, לבטל את פיצול דירתם ל-3 יחידות ולהשיב את דירתם למצבה קודם לפיצולה, לרבות הסרת צינור 4 צול שהוסיפו לשם כך והסרת מתקני אינסטלציה שהוספו ביחידות המשנה. ככל שתימסר הודעה כזו לא יוכלו הנתבעים לחזור בהם ממנה ויהיה עליהם להשיב את דירתם לקדמותה כאמור תוך 30 יום. במסגרת פרק זמן זה הנתבעים יתקנו בצורה מקצועית את החור שיצרו בקיר החיצוני המשיק לדירתם; יבצעו חידוש האיטום בממשק רצפה ואריחי קרמיקה בחדרי הרחצה הנותרים.**
19. בתום השבת המצב לקדמותו ימציאו על כך אסמכתאות לידי התובעים וכן יתירו להם או למי מטעמם לבקר בדירתם על מנת לאשש את הדבר.
20. לא תמסר הודעה בהתאם לסעיף 18 יראו את הנתבעים כמי שמסכימים להשיב את דירתם לקדמותה טרם הפיצול ולבצע את כל המוטל עליהם בסעיף זה.
21. ככל שהנתבעים אינם מעוניינים לבטל את פיצול דירתם יבצעו הנתבעים את מלוא העבודות הדרושות לתיקון הכשלים שעליהם הורה המומחה כדלקמן:

על הנתבעים לפרק את הרצפה של 3 יחידות הדיור שבנו בדירתם ולהתקין מחדש את צינור השופכין 4 צול שהוסיפו לדירתם, המשותף לכל היחידות, וזאת תוך יצירת השיפוע הנדרש והגבת הרצפה.

ביחידה המזרחית שיצרו הנתבעים: יש לבצע חידוש שכבת האיטום בממשק אמבטיה ואריחי קרמיקה.

ביחידה הצפונית שיצרו הנתבעים: יש לבצע חידוש שכבת האיטום בממשק אמבטיה ואריחי קרמיקה בקיר של הדוש ולהחליף את הסיפון. קודם לכן יש לבצע חיפוי קרמיקה לפחות עד לגובה אריחי קרמיקה של פינת הדוש וכן ליישם חומר איטום על חיפוי העץ שהונח על הצנרת המרכזית.

בקיר החיצוני המשיק ליחידה המזרחית: יש לבצע סגירה של החור שנוצר ובצוע איטום מסביב לצינור ולקיר בצורה מקצועית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 2/79/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

22. העבודות לעיל לתיקון הליקויים בדירת הנתבעים לפי סעיף 21 תבוצענה ותושלמנה בתוך 30 יום ממועד המצאת פסק הדין. העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב.

23. הנתבעים ישמרו בידיהן מלוא האסמכתאות לביצוע העבודות ולתקינותן, בין אם לפי סעיף 18 ובין אם לפי סעיף 21 ועליהם לתעד את בצוע העבודות בתיעוד חזותי בזמן אמת. האסמכתאות והתיעוד יומצאו לידי התובעים, באמצעות בא כוחם בתוך שבוע מגמר ביצוע העבודות.

24. בנוסף, הנני ליתן צו עשה המחייב הנתבעים לבצע העבודות הדרושות לתיקון מלוא נזקי הרטיבות בדירת התובעים, כמפורט בעמוד 8 לחוות דעת המומחה, לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו במלואו. העבודות תכלולנה פירוק קרניז, פירוק ארון קיר ולאחר מכן תיקוני שפכטל וצבע בתקרת סלון הפרוזדור והקיר הגובל ביניהם, ובדיקה של חשמלאי. העבודות תבוצענה ותושלמנה בתוך 14 יום מגמר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירת הנתבעים; ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב שיוצג לתובעים.

25. ככל שהנתבעים לא יבצעו את העבודות הדרושות לתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעים במועד, יבצעו התובעים בעצמם את העבודות הדרושות לתיקון מלוא נזקי הרטיבות בדירתם. העבודות תבוצענה ותושלמנה בתוך 21 יום מגמר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירת הנתבעים. העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב. הנתבעים ישלמו לתובעים עלות ביצוע עבודות אלה במלואה, זאת, בתוך 14 ימים ממועד המצאת חשבונית מס וקבלה לידם על ידי התובעים. לחלופין, יהיו רשאים התובעים להודיע כי הם מסתפקים בקבלת תשלום בסך של 5,000 ₪ לפי אומדן המומחה, אשר ישולם ע"י התובעים תוך 14 יום מדרישת התובעים. תשלום לפי סעיף זה שלא ישולם במועד, יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

26. אשר להוצאות המשפט: כפי שמורנו הוראת תקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018, "חיוב בעל דין בתשלום הוצאות נועד לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, כמשאבים שנדרשו לניהולו, ובהתנהלות בעלי הדין" אשר לשיעור ההוצאות, אימץ מתקין התקנות החדשות ההלכה שנפסקה בעניין זה במרוצת השנים, לפיה בעל דין יחויב בהוצאותיו הריאליות של הצד שכנגד, כפי שהוכחו על ידו, בכפוף להיותן סבירות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד**

מס' תיק: 2/79/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

27. התובעים פירטו בבקשתם את הוצאותיהם המשפטיות: אגרת משפט בסך 659 ₪; עלות חוות הדעת שצורפה לכתב התביעה בסך 2,340 ₪ ועלות מחצית שכר טרחת המומחה מטעם המפקח בסך 2,000 ₪. על כן אני מורה לנתבעים לשלם לתובעים הוצאות מהמשפט בסך של 4,999 ₪ וכן שכ"ט עו"ד בסך של 5,000 ₪.

28. התשלום יבוצע בתוך 30 יום ממועד המצאת פסק הדין. ככל שלא ישולם במועד, יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לצדדים.

ניתן ביום 26 מאי 2020, י"ד סיון תשפ"א, בהעדר.

**אלעד אזר
מפקח על רישום מקרקעין**